第一章 刑法概说

第一节 刑法的概念、性质与渊源

【考点 1：刑法的概念与分类】

（1）刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律，是统治阶级为维护本阶级政治统治和经济利益而制定的法律；

（2）广义刑法包括刑法典、单行刑法与附属刑法；狭义刑法仅指刑法典；

（3）我国现行刑法典是 1979 年颁布、1997 年修订并经多次修正的《刑法》；

【考点 2：刑法的阶级性质】

（1）刑法随着私有制、阶级和国家的产生而产生，属于历史范畴，必将随阶级、国家消亡而消亡；

（2）刑法是统治阶级对被统治阶级实行专政的工具，体现统治阶级意志和利益；

（3）我国刑法是社会主义类型刑法，建立在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基础上，反映工人阶级和广大人民群众意志；

〈对比〉剥削阶级国家刑法以生产资料私有制为基础，为剥削阶级利益服务；我国刑法保护人民、打击敌人、保障人权；

【考点 3：刑法的法律性质特点】

（1）内容特定性：专门规定犯罪、刑事责任、刑罚，解决如何认定犯罪、是否追究刑事责任等问题；

（2）保护范围广泛性：保护所有受犯罪侵害的社会关系，涉及社会生活各个方面，是其他部门法的保护法；

（3）强制方法严厉性：可剥夺犯罪分子政治权利、财产权利、人身自由权利，严重情况下可剥夺生命权利；

（4）谦抑性：仅以具有刑罚处罚必要性之危害行为为处罚对象，体现不完整性、补充性与宽容性；

〈示例〉走私、假冒注册商标、逃税等行为，情节轻微时由相关部门处理，数量大、情节严重则构成相应犯罪；

〈引述〉拉德布鲁赫："社会政策是最好的刑事政策"；

【考点 4：刑法的渊源】

（1）刑法典：我国现行刑法典是 1979 年颁布、1997 年修订的《中华人民共和国刑法》，全国人大常委会先后通过 11 个刑法修正案；

（2）单行刑法：专门规定某种犯罪、刑事责任及刑罚的法律文件，是刑法典的重要补充形式；

（3）附属刑法：非刑事法律文件中有关犯罪、刑事责任及刑罚的法律规范，但我国附属刑法只是重申刑法典内容；

〈时序〉1979 年至 1997 年修订前，全国人大常委会通过 23 个单行刑法；1997 年新刑法典施行后，15 个单行刑法被废止，8 个失去刑事责任规定效力；

〈案例〉《商标法》第 67 条规定假冒注册商标构成犯罪的依法追究刑事责任；

第二节 刑法的指导思想、根据与任务

【考点 1：刑法的指导思想】

（1）刑法指导思想是统治阶级用以指导刑事立法和司法活动的思想理论体系；

（2）我国刑法必须以马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导，深入贯彻习近平法治思想；

（3）坚持人民至上、自信自立、守正创新、问题导向、系统观念、胸怀天下六个基本原则；

〈注意〉我国是工人阶级领导的人民民主专政的社会主义国家，刑法是社会主义革命、改革和建设的有机组成部分；

【考点 2：刑法的制定根据】

（1）法律根据是宪法，体现在全局性方向性规定、保护性义务性规定、刑法不得违背宪法三个方面；

（2）实践根据包括同犯罪作斗争的丰富经验和我国实际情况两个方面；

（3）斗争经验表现为社会治安综合治理方针、惩罚与宽大相结合刑事政策、区别对待打击少数争取教育多数策略；

〈引述〉《刑法》第 1 条："为了惩罚犯罪，保护人民，根据宪法，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况，制定本法"；

〈示例〉禁毒方针"四禁并举，堵源截流，严格执法，标本兼治"；打击经济犯罪政策"一要坚决，二要慎重，务必搞准"；

【考点 3：我国实际情况的具体内容】

（1）社会主义初级阶段的中国国情，社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾；

（2）我国治安情况特别是犯罪情况，现行刑事政策是宽严相济；

（3）当前犯罪形势呈现贪污贿赂犯罪手段复杂隐蔽、黑社会性质犯罪依托互联网、恐怖组织犯罪威胁国家安全等特点；

〈案例〉1999 年至 2019 年，检察机关起诉严重暴力犯罪从 16.2 万人降至 6 万人，年均下降 4.8%；被判处三年以上刑罚占比从 45.4%降至 21.3%；

〈注意〉制定刑法必须从全国一定时期内社会治安和犯罪总体情况出发，不是一时一地的情况；

【考点 4：刑法的任务】

（1）总任务是惩罚犯罪和保护人民，惩罚犯罪是手段，保护人民是目的；

（2）保卫国家安全，保卫人民民主专政政权和社会主义制度；

（3）保护社会主义经济基础，包括保护公共财产和公民私人合法财产、保护正常的社会主义经济秩序；

（4）保护公民人身权利、民主权利和其他权利；

（5）维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义现代化建设事业顺利进行；

〈引述〉《刑法》第 2 条："中华人民共和国刑法的任务，是用刑罚同一切犯罪行为作斗争，以保卫国家安全…保障社会主义建设事业的顺利进行"；

〈示例〉人身权利包括生命权、健康权、名誉权、人身自由权等；民主权利如选举权、宗教信仰自由、通信自由等；

【考点 5：刑法任务的具体体现】

（1）分则第一章规定危害国家安全罪，对危害国家安全犯罪规定较严厉刑罚；

（2）专章规定破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪；

（3）对故意杀人、强奸、绑架等严重侵犯人身权利犯罪规定严厉刑罚直至死刑；

（4）规定危害公共安全罪、妨害社会管理秩序罪、渎职罪等维护社会经济秩序；

〈注意〉国有财产和劳动群众集体财产是社会主义公共财产，是巩固人民民主专政和现代化建设的物质基础；

〈拓展〉城乡个体经济、私营经济、中外合资合作企业、外商独资企业都是社会主义经济必要有益补充，合法权益应予保护；

第三节 刑法的沿革与发展

【考点 1：中华人民共和国刑法的创制过程】

（1）建国初期废除国民党"六法全书"后制定系列单行刑法，如 1950 年《关于严禁鸦片烟毒的通令》、1951 年《惩治反革命条例》、1952 年《惩治贪污条例》等；

（2）刑法典起草分两阶段：1950-1954 年中央人民政府法制委员会完成两个稿本，1954 年 10 月全国人大常委会办公厅法律室正式起草；

（3）1956 年中共八大重视法制建设，至 1957 年 6 月已写出 22 稿，但因反右派斗争和法律虚无主义思潮影响而停止；

（4）1962 年恢复起草至 1963 年 10 月写出第 33 稿，因"文化大革命"冲击未能公布；

（5）1978 年中共十一届三中全会提出"有法可依，有法必依，执法必严，违法必究"十六字方针，推动刑法起草工作；

（6）1979 年 7 月 1 日五届全国人大二次会议一致通过《中华人民共和国刑法》，同年 7 月 6 日公布，1980 年 1 月 1 日起施行。

〈时序〉1950 年法制委员会起草准备→1954 年人大常委会正式起草→1957 年因政治运动停止→1962 年恢复修改→1978 年十一届三中全会推动→1979 年刑法典正式诞生；

〈案例〉十一届三中全会明确提出为保障人民民主必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化的重要指导思想；

〈注意〉我国第一部系统刑法典的诞生标志着刑法规范基本具备，刑事法制步入新阶段。

【考点 2：1979 年刑法的局部修改】

（1）1981-1995 年全国人大常委会通过 23 部单行刑法，涉及军人违反职责、经济犯罪、社会治安、走私贪污、国家安全等领域；

（2）1980-1997 年间 107 部非刑事法律中设置大量附属刑法条款；

（3）单行刑法和附属刑法虽起到补充完善作用，但存在体系凌乱、条文冲突、适用不规范等问题，需要全面修订。

〈案例〉1979 年刑法第 155 条贪污罪条文在 1988 年《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》颁行后实际被废除，但第 141 条拐卖人口罪在 1991 年相关决定颁行后仍然存在；

〈易错点〉司法文书中对贪污罪、受贿罪、走私罪等既引用刑法典条文又引用单行刑法条文的不规范现象；

〈注意〉单行刑法和附属刑法的性质决定其无法从根本上解决刑事立法不完善问题。

【考点 3：1997 年刑法的全面修订】

（1）修订历程：1982 年决定研究修改至 1997 年 3 月公布，历经 15 年；

（2）1996 年 3 月刑事诉讼法修改后立法机关集中精力进行刑法全面修改，经多次研讨和征求意见；

（3）1997 年 3 月 14 日八届全国人大五次会议通过修订草案，同日以第 83 号国家主席令公布，1997 年 10 月 1 日起施行；

（4）1997 年刑法由总则、分则、附则三部分组成，分 15 章计 452 条。

〈特点〉基本实现刑法统一性与完备性；较好贯彻刑事法治原则，加强保障功能；体现立足本国国情与借鉴国外先进经验相结合；

〈时序〉1996 年 4 月研讨会→8 月推出修改稿→10 月征求意见稿→12 月人大常委会审议→1997 年 2 月再次审议→3 月人大会议通过；

〈注意〉修订后的刑法具有统一性、完备性和重大改革意义，但刑法修改不是一劳永逸的。

【考点 4：1997 年刑法的适时修正】

（1）1997 年刑法生效后 20 余年间，通过 1 个单行刑法和 11 个刑法修正案进行修正；

（2）具体包括：1998 年《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》和 1999 年至 2020 年的《刑法修正案》至《刑法修正案（十一）》；

（3）刑法修正案通过后即纳入刑法典成为组成部分，维护刑法典统一性和完备性。

〈时序〉1998 年外汇犯罪决定→1999 年修正案→2001 年修正案（二）（三）→2002 年修正案（四）→2005 年修正案（五）→2006 年修正案（六）→2009 年修正案（七）→2011 年修正案（八）→2015 年修正案（九）→2017 年修正案（十）→2020 年修正案（十一）；

〈注意〉刑法修正案作为对刑法条文的具体修正，有利于维护刑法典的统一性和完备性；

〈拓展〉2009 年全国人大常委会还通过《关于修改部分法律的决定》对刑法两个条文中的有关词语作了修改。

第四节 刑法的体系与解释

【考点 1：刑法体系结构】

（1）我国刑法体系分为总则、分则、附则三部分，总则分则各为一编，按编、章、节、条、款、项层次划分；

（2）总则是关于犯罪和刑罚一般原理原则的规范体系，分则是具体犯罪和法定刑的规范体系，二者为一般与特殊、抽象与具体的关系；

（3）总则设 5 章，分则设 10 章，章下设节，节下设条，条为表达刑法规范的基本单位；

〈示例〉刑法第 56 条第 1 款包含两个意思用分号隔开，第 79 条包含三个意思用句号隔开；

〈注意〉但书表示例外或限制，如第 246 条侮辱诽谤罪但书是例外，第 20 条第 2 款但书是限制；

【考点 2：刑法解释分类体系】

（1）按解释主体分为立法解释、司法解释、学理解释，前两者属有权解释有法律约束力；

（2）按解释技巧分为扩张解释、限制解释、当然解释；

（3）按解释理由分为文义解释、体系解释、历史解释、目的解释；

【考点 3：立法解释内容】

（1）刑法条文对术语的解释，如第 93 条国家工作人员、第 357 条毒品的定义；

（2）国家立法机关在起草说明或修订说明中的解释；

（3）刑法施行中发生歧义时全国人大常委会的解释；

〈引述〉王汉斌关于罪刑相当原则："罪重的量刑要重，罪轻的量刑要轻，各法律条文之间对犯罪量刑要统一平衡"；

【考点 4：司法解释权限】

（1）最高人民法院解释审判工作中具体应用法律问题，最高人民检察院解释检察工作中具体应用法律问题；

（2）两高解释有原则性分歧时报请全国人大常委会解释或决定；

（3）学理解释无法律约束力但有参考价值，是立法解释和司法解释的重要参考；

〈时序〉1981 年 6 月 10 日五届全国人大常委会第十九次会议通过《关于加强法律解释工作的决议》；

【考点 5：三种解释技巧】

（1）扩张解释：超过字面意思的解释，如"审判的时候怀孕"包括侦查起诉时期；

（2）限制解释：狭于字面意思的解释，如"不满十八周岁的人"解释为"已满十四周岁不满十八周岁"；

（3）当然解释：依理所当然方式解释，操作原则为出罪举重以明轻，入罪举轻以明重；

〈示例〉既然"禁止攀摘花木"，当然意味着"禁止刨根伐干"；

【考点 6：四种解释理由方法】

（1）文义解释：对条文字义词语概念术语从文理上的解释，自然语言存在多义性和模糊性；

（2）体系解释：将条文置于整个刑法规范体系中，基于语境及与其他条文联系确定含义；

（3）历史解释：根据条文制定历史背景及发展演变情况阐明含义，但说服力有限；

（4）目的解释：根据刑法规范目的即对法益保护阐明条文实质含义；

〈案例〉王力军非法经营再审改判无罪案，基于目的解释认为收购玉米转卖粮库未破坏市场秩序不构成犯罪；

〈注意〉体系解释受语境制约和解释学循环制约，不能机械地将相同概念作同一解释；